

Título

Política Corporativa de Sanciones Económicas.

Objetivo

Establecer los lineamientos generales de conducta para asegurar que los negocios u operaciones de la empresa se realicen en conformidad con las leyes sobre Sanciones Económicas que sean aplicables, así como para evitar, prevenir y/o gestionar cualquier posible violación de sus disposiciones.

Alcance

Aplica a todos los directores, gerentes, representantes y colaboradores de la Compañía (Alicorp S.A.A. y subsidiarias), con independencia de su cargo o posición, al margen del tipo de relación laboral o contractual que los vincule. También es aplicable a aquellos terceros contratados o subcontratados que actúen en nombre o por cuenta de la Compañía en negociaciones o relaciones comerciales (incluyendo clientes y proveedores extranjeros, autoridades u organismos gubernamentales).

Definiciones

- **Sanciones Económicas:** Medidas restrictivas de índole económica, financiera o social aprobadas, administradas, impuestas y/o aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU., el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras jurisdicciones relevantes según el caso concreto.
- **Jurisdicción Sancionada:** Países o territorios sujetos a regímenes de Sanciones Económicas, sea de manera amplia o parcial, indicados en el Anexo 1 del documento.
- **Sujeto Designado:** Una persona o entidad residente o domiciliada en una Jurisdicción Sancionada, o que ha sido identificada o es objetivo de un régimen de Sanciones Económicas.
- **Cliente:** Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que solicite y/o reciba de la Compañía la prestación de un servicio o el suministro de un bien o producto.
- **Proveedor:** Persona natural o jurídica con la que se contrata el suministro de bienes y/o productos o la prestación de servicios requeridos para el desarrollo de la actividad económica de la Compañía.
- **Posiciones Sensibles:** Aquellas posiciones que participen en los procesos de creación de clientes y proveedores, interacción con entidades financieras, proceso de compras, importación y exportación.

Principios

- **Cumplimiento Legal Indirecto:** Reconocimiento de que, por su alcance internacional y obligaciones contractuales extranjeras, la empresa está sujeta indirectamente al cumplimiento de legislaciones sobre Sanciones Económicas de otras jurisdicciones.

- **Prevención del Riesgo Operativo:** Obligatoriedad de mitigar riesgos legales, económicos y reputacionales derivados de transacciones con países, entidades o personas restringidas.

Lineamientos

- **Actualización e Integridad:** El documento normativo debe ser revisado y actualizado anualmente en su integridad para adecuarlo a la realidad y operatividad de la empresa.
- **Capacitación Obligatoria:** Todos los nuevos colaboradores deben ser capacitados en esta Política. El personal en posiciones sensibles debe completar de manera obligatoria una capacitación anual.
- **Monitoreo Anual:** Es obligatorio requerir a los clientes y proveedores la suscripción de certificados de cumplimiento, de acuerdo con el plan de monitoreo anual definido, para mantener vigentes sus declaraciones sobre sanciones.
- **Incursión en Nuevos Territorios:** Ante iniciativas comerciales, de compras o logística para ingresar a mercados extranjeros, se debe comunicar previamente a la Dirección de Legal y Cumplimiento para evaluar si el territorio califica como Jurisdicción Sancionada. No se pueden realizar gestiones hasta obtener dicha opinión.
- **Sujetos Relevantes en Debida Diligencia:** La evaluación previa a entablar relaciones comerciales con clientes o proveedores extranjeros debe abarcar obligatoriamente a: (i) el tercero, (ii) sus directores, (iii) sus gerentes, (iv) sus accionistas con participación $\geq 50\%$ en el capital social, (v) personas jurídicas donde el tercero tenga participación $\geq 50\%$, y (vi) las entidades bancarias o financieras que intervendrán en la operación.

Responsabilidades

- **De la Dirección de Legal y Cumplimiento:** Responsable de la efectiva implementación de la política, de supervisar su cumplimiento y de gestionar el frente de Sanciones Económicas en el Programa de Ética y Cumplimiento.
- **Del Área de Cumplimiento:** Encargada de gestionar la aprobación y difusión corporativa de la política; otorgar la aprobación final en los procesos de debida diligencia de clientes y proveedores; definir el plan de monitoreo anual; y analizar potenciales o efectivos incumplimientos.
- **Del Comité de Gerencia:** Responsable de aprobar la política y sus versiones posteriores.
- **Del Comité de Ética Corporativo:** Instancia a la cual el área de Cumplimiento debe elevar de forma obligatoria los casos confirmados de incumplimiento relacionados con Sanciones Económicas.
- **De Créditos Back Office (Dirección de Créditos):** Debe obtener la aprobación del equipo de Cumplimiento antes de dar conformidad al equipo de Gestión de Territorios para crear un nuevo cliente.
- **Del Equipo de Operaciones Comerciales:** En el caso de nuevos territorios (como Alicorp USA), debe obtener la aprobación de Cumplimiento antes de dar conformidad al consultor externo para la creación de clientes.

- **Del Equipo de Operaciones de Tesorería:** Debe contar con la aprobación de Cumplimiento previo a gestionar la creación de cualquier proveedor en el sistema SAP.
- **De los Colaboradores y Terceros:** Responsables del estricto cumplimiento de la política, independientemente de su régimen laboral o contractual.

Procedimientos

- **Flujo de Aprobación de Terceros (Clientes/Proveedores):** Antes de la creación en los sistemas (como SAP), los equipos operativos o financieros derivan el caso al equipo de Cumplimiento para la validación final bajo el *Procedimiento de Debida Diligencia de Sanciones Económicas*.
- **Consulta Geopolítica:** Si se presentan dudas sobre cambios geopolíticos rápidos o el alcance de un régimen de sanciones, los colaboradores deben consultar directamente a la Dirección de Legal y Cumplimiento para obtener confirmación.

Prohibiciones

- Realizar, de forma directa o indirecta, operaciones de venta, exportación o transferencia de bienes, productos o servicios con clientes residentes o domiciliados en una Jurisdicción Sancionada o que sean Sujetos Designados.
- Recibir pagos o cualquier tipo de desembolso realizado por clientes sancionados o sujetos designados.
- Realizar, de forma directa o indirecta, operaciones de compra, adquisición o importación de bienes, productos o servicios con proveedores residentes o domiciliados en una Jurisdicción Sancionada o que sean Sujetos Designados.
- Ejecutar pagos o cualquier tipo de desembolso a favor de proveedores sancionados o sujetos designados.
- Utilizar entidades bancarias o financieras domiciliadas en una Jurisdicción Sancionada o controladas por Sujetos Designados para procesar los pagos o desembolsos de las operaciones de la empresa.
- Atender o realizar gestiones comerciales en nuevos territorios si la opinión de la Dirección de Legal y Cumplimiento concluye que estos constituyen una Jurisdicción Sancionada.

Excepciones

- El documento **no registra ninguna excepción** que permita realizar transacciones o procesar pagos con Jurisdicciones Sancionadas o Sujetos Designados, ordenando la abstención y declinación obligatoria de las solicitudes comerciales en tales casos.

Sanciones

El incumplimiento de esta Política constituye una falta y puede ser sancionada con la imposición de medidas disciplinarias conforme a las normas internas aplicables de la Compañía. Adicionalmente, los responsables individuales podrían resultar involucrados en investigaciones y procesos legales ante las autoridades gubernamentales competentes.

Preguntas Frecuentes Implícitas

- **¿Qué pasa si un cliente extranjero tiene un accionista que posee el 55% de la empresa y está en la lista de la OFAC?** La operación queda estrictamente prohibida. La debida diligencia exige verificar a los accionistas con participación igual o mayor al 50% (\$ \ge 50% \$); si uno de ellos es un Sujeto Designado, no se puede entablar la relación comercial.
- **¿Puedo cerrar una venta con una empresa en un territorio en disputa sin avisar a Cumplimiento?** No. Cualquier iniciativa para incursionar en territorios extranjeros o relacionarse con clientes en ellos debe ser comunicada previamente a la Dirección de Legal y Cumplimiento. Las áreas comerciales deben abstenerse de cualquier gestión hasta recibir la opinión legal.
- **¿Cuáles son las entidades internacionales que Alicorp toma como referencia para definir una Sanción Económica?** La política adopta de forma expresa las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras jurisdicciones relevantes según el caso.
- **¿Con qué frecuencia debe capacitarse el personal del área de compras internacionales o tesorería?** Al ser consideradas posiciones sensibles (participan en compras, importaciones, exportaciones y creación de terceros), deben completar una capacitación obligatoria de forma anual.

Territorios o Jurisdicciones Sancionadas (Anexo 1 - Actualizado a Diciembre de 2023)

El documento detalla los siguientes países bajo observación, clasificados explícitamente en el texto con asterisco * (identificado textualmente como sanción parcial en el gráfico) o listados dentro de la tabla de control:

País / Territorio	País / Territorio
Afganistán (*)*	Líbano*
Balcanes (Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Montenegro y Serbia) (*)*	Libia*
Bielorrusia*	República Centroafricana*

País / Territorio	País / Territorio
Birmania/Myanmar (*)*	República Democrática del Congo*
Burundi (*)*	Rusia*
Corea del Norte*	Serbia*
China*	Siria*
Cuba*	Somalia*
Etiopía*	Sudán*
Guatemala (*)*	Sudán del Sur*
Guinea (*)*	Túnez*
Guinea-Bissau*	Turquía*
Haití (*)*	Ucrania (Zonas específicas: Crimea, Donetsk y Luhansk)*
Hong Kong (*)*	Venezuela*

País / Territorio	País / Territorio
Irán*	Yemen*
Irak*	Zimbabue*
Malí*	Montenegro*
Moldova*	Nicaragua*
Nigeria*	

*Nota del texto: Debido a que los regímenes de Sanciones Económicas cambian rápidamente por razones geopolíticas, se exige verificar periódicamente la vigencia de este listado con la Dirección de Legal y Cumplimiento.

Referencias

- Programa de Ética y Cumplimiento Corporativo.
- Procedimiento de Debida Diligencia de Sanciones Económicas.
- Anexo 1: Listado de Territorios o Jurisdicciones Sancionadas (Última actualización: Diciembre de 2023).